REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-09 - Direzione Area Tecnico-scientifica
ID Provvedimento: 509

Oggetto: **PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA ANNI 2026-2028. CIG B849C51B19 - AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELL'IMPRESA PROJECT AUTOMATION SPA**

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e ss.mm.ii della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'ARPAS;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 53 del 20/01/2025, con la quale è stato conferito al sottoscritto Ing. Romano Ruggeri l'incarico di Direttore dell'Area Tecnico Scientifica, fino alla data del 19/01/2028;

ATTESTATO che il sottoscritto Dirigente non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 13/03/2018 e ss.mm.ii della Regione Autonoma della Sardegna, recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

RICHIAMATO il D.lgs.31 dicembre 2024, n. 209 Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 2435 del 15/12/2025 concernente "Autorizzazione all'Esercizio provvisorio del bilancio dell'esercizio 2026 per il periodo dal 01/01/2026 al 30/04/2026", approvata con DGR del 14 gennaio 2026, n. 1/15 dal 01/01/2026 al 31/01/2026;

PRESO ATTO che il bilancio di previsione non è stato approvato entro il termine dell'esercizio provvisorio concesso sino al 31/01/2026 e pertanto occorre procedere secondo le previsioni relative alla gestione provvisoria di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 e al punto 8 dell'allegato 4.2 dello stesso decreto a far data dal 01/02/2026;

CONSIDERATO che la gestione provvisoria deve essere limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 291 prot. interno n. 7407 del 18/02 /2026 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028 e Relativi Allegati e del Piano degli Indicatori di Bilancio, la cui esecutività è sospesa in attesa del parere di competenza del Collegio dei Revisori e del nulla-osta della Giunta Regionale e che, pertanto, nelle more della conclusione dell'iter l'Agenzia opera in regime di gestione provvisoria;

CONSIDERATO che in esecuzione della Determinazione n. 1377 del 01/08/2025, il Direttore del Servizio Provveditorato ed economato con Determinazione n. 1617 del 18/09/2025 ha indetto una gara ad evidenza pubblica, mediante procedura aperta informatizzata, di importo superiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, mediante Mercato Elettronico Sardegna CAT, per l'acquisizione in appalto del servizio di manutenzione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria anni 2026-

2028 da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. Importo a base d'asta € 2.023.000,00 IVA esclusa - CIG B849C51B19;

DATO ATTO che con la succitata Determinazione n. 1377/2025, per la copertura finanziaria dell' appalto, è stato assunto l'impegno di spesa n. 3250000747 suddiviso, per competenza, come di seguito specificato:

1. € 822.686,66 anno 2026;
2. € 822.686,67 anno 2027;
3. € 822.686,67 anno 2028;

DATO ATTO che il Bando europeo e la documentazione di gara sono stati pubblicati, in conformità alle norme in vigore, nella piattaforma digitale certificata Sardegna CAT e nella Piattaforma a valore legale (PVL) di cui alla BDNCP ANAC;

DATO ATTO che la suddetta procedura è stata pubblicata sulla piattaforma regionale Sardegna CAT mediante RDO n. rfq_473598 e nella Sezione bandi e gare del sito istituzionale con identificativo web n. 114707.

DATO ATTO che il termine per la ricezione delle offerte, ai sensi del Disciplinare di gara, è scaduto il giorno 21/10/2025 alle ore 12:00;

VISTI i verbali del seggio di gara riunitosi in data 22/10/2025 e 19/11/2025 per la valutazione della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici partecipanti alla procedura;

VISTA la nota n. 4549 del 19/11/2025 con la quale il Servizio Provveditorato ed economato ha trasmesso i suddetti verbali e comunicato l'ammissione dell'impresa PROJECT AUTOMATION SPA alla successiva fase di gara;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 2176 del 24/11/2025 di nomina della Commissione giudicatrice di cui all'art. 93 del Codice;

VISTO il verbale n. 1 del 1° dicembre 2025 trasmesso dalla Commissione Giudicatrice con nota n. 4706 del 01/12/2025;

PRESO ATTO che l'impresa PROJECT AUTOMATION SPA ha presentato un'offerta tecnica

conforme alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e un'offerta economica complessiva di importo pari ad € 1.960.287,00, IVA esclusa, corrispondente al ribasso del 3,1% sulla base d'asta di € 2.023.000,00;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace;

TENUTO CONTO che nell'ambito della procedura di gara per il servizio di manutenzione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria anni 2026-2028 – CIG B849C51B19 sono state avviate dal Servizio Provveditorato ed economato di questa Agenzia, le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 36 /2023 in capo all'impresa aggiudicataria, PROJECT AUTOMATION SPA;

DATO ATTO che il sub procedimento di verifica del possesso dei requisiti generali e speciali si è concluso solo parzialmente e che, essendo trascorsi trenta giorni dall'avvio dello stesso, l'Agenzia può procedere comunque all'aggiudicazione del servizio, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 99 del Codice Appalti previa acquisizione di autocertificazione da parte della Società Project Automation attestante il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione;

VISTA l'autodichiarazione resa, ai sensi dell'art 99 comma 3 bis del D. Lgs. 36/2023, dalla impresa PROJECT AUTOMATION SPA con cui vengono confermate le dichiarazioni già rese mediante DGUE sottoscritto e prodotto ai fini della partecipazione alla gara;

DATO ATTO che, comunque, resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 18 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 *"Il contratto non può essere stipulato prima di ((trentadue)) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi: a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva*";

CONSIDERATO che per tale procedura non si applica il termine dilatorio summenzionato;

CONSIDERATO che la richiesta di Informativa antimafia, di cui all'art. 91 del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 inviata mediante portale della BDNA in data 22/12/2025 - numero protocollo PR_MBUTG_Ingresso_0085244_20251222 – risulta ancora in data 25/02/2026 in stato "istruttoria" e che quindi il contratto d'appalto verrà stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011, fatta salva la possibilità di recesso dal contratto da parte dell'ARPAS in caso di informativa antimafia liberatoria negativa;

DATO ATTO che nelle more della presente aggiudicazione, con propria determinazione n. 2566 del 29/12/2025, è stata disposta la proroga tecnica del contratto d'appalto del servizio di manutenzione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria di proprietà della Regione Sardegna - CIG 9424466360 - in favore dell'impresa PROJECT AUTOMATION SPA, dal 01/01/2026 al 31/03/2026;

DATO ATTO che per garantire la suddetta proroga tecnica, con la summenzionata Determinazione n. 2566/2025 è stato variato in diminuzione di € 200.424,15 l'impegno di spesa n. 3250000747, annualità 2026 e pertanto l'importo aperto per l'anno 2026 è di € 622.262,51;

DATO ATTO che l'appalto in oggetto prevedeva una durata di 36 mesi, inizialmente prevista dal 01 /01/2026 al 31/12/2028, ma in considerazione della succitata proroga tecnica la durata effettiva sarà dal 01/04/2026 al 31/03/2029;

CONSIDERATO che per i contratti che prevedono il pagamento del corrispettivo su più esercizi finanziari (contratti di durata), in applicazione del principio contabile di "competenza finanziaria potenziata", l'importo complessivo delle ritenute da contabilizzare, pari allo 0,50% dell'importo contrattuale, dovrà essere imputato all'esercizio finanziario nel quale viene sostenuta la spesa;

VISTO che per l'anno 2026, 2027 e 2028, l'impegno di spesa dovrà essere pari all'importo contrattuale di competenza dell'esercizio al netto della ritenuta dello 0,50%, mentre per l'anno 2029 ultimo anno di validità del contratto l'importo da impegnare dovrà essere determinato sommando al corrispettivo di competenza l'importo totale delle ritenute;

CONSIDERATO

l'importo di aggiudicazione di € 1.960.287,00 IVA esclusa pari ad € 2.391.550,14 IVA inclusa e sulla base di quanto sopra specificato in merito alla ritenuta dello 0,50%, si rende necessario rimodulare in diminuzione l'impegno di spesa n. 3250000747 con suddivisione per competenza come di seguito riportato:

- da € 622.262,51 con una variazione in diminuzione di € 27.364,41 per attestarlo ad € 594.898,10 per l'anno 2026;
- da € 822.686,67 con una variazione in diminuzione di € 29.489,21 per attestarlo ad € 793.197,46 per l'anno 2027;
- € 793.197,46 con una variazione in diminuzione di € 29.489,21 per attestarlo ad € 793.197,46 per l'anno 2028;

CONSIDERATO che per dare completa copertura all'appalto, stante l'effettiva conclusione del contratto che sarà il 31/03/2029, successivamente alla completa approvazione del bilancio d'esercizio 2026-2028, con successivo atto, sarà necessario assumere l' impegno di spesa di € 210.257,12 per l'annualità 2029;

DETERMINA

ART.1 Di approvare i verbali del seggio di gara del 22 ottobre e del 19 novembre 2025 ed il verbale della Commissione giudicatrice n. 1 del 1° dicembre 2025 che, allegati in copia al presente provvedimento, costituiscono parte integrante e sostanziale dell' atto;

ART.2 di disporre l'aggiudicazione della procedura di gara avente ad oggetto il "Servizio di manutenzione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria di proprietà della Regione Sardegna - CIG B849C51B19" in favore della Società PROJECT AUTOMATION SPA, con sede legale in viale Elvezia n. 42 20900 Monza (MB) – Partita IVA 02930110966, per complessivi € 1.960.287,00 IVA esclusa;

ART.3 che trattandosi di aggiudicazione immediatamente efficace, si può procedere con la stipula del relativo contratto senza attendere il termine dilatorio di trentadue giorni dall' invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione in quanto per questa

procedura *"è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito"* ai sensi dell'art. 18 comma 3 del D.Lgs. 36/2023;

ART.4 che, risultando la richiesta di Informativa antimafia di cui all'art. 91 del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 ancora in "istruttoria", il contratto d'appalto verrà stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011;

ART.5 di rimodulare, per le motivazioni sopra esposte, l'impegno di spesa n. 3250000747 sul capitolo SC03.1001 "Manutenzione ordinaria rete centraline qualità dell'aria", Titolo 1, Missione 09, Programma 08, Azione 01, suddiviso per competenza come di seguito specificato:

- da € 622.262,51 con una variazione in diminuzione di € 27.364,41 per attestarlo ad € 594.898,10 per l'anno 2026;
- da € 822.686,67 con una variazione in diminuzione di € 29.489,21 per attestarlo ad € 793.197,46 per l'anno 2027;
- € 793.197,46 con una variazione in diminuzione di € 29.489,21 per attestarlo ad € 793.197,46 per l'anno 2028;

ART.6 che dopo l'approvazione del bilancio 2026-2028, con successivo atto, in competenza 2029, sarà assunto l'impegno di spesa di € 210.257,12 sul capitolo SC03.1001 "Manutenzione ordinaria rete centraline qualità dell'aria", Titolo 1, Missione 09, Programma 08, Azione 01;

ART.7 di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Provveditorato ed economato per i successivi adempimenti di competenza.

Il Dirigente
Romano Ruggeri

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Impegno	Posizione Impegno	Data Scadenza	Capitolo	Centro di Responsabilità	Importo Totale Adeguamento	Segno Adeguamento	Motivazione	Descrizione Fornitore	Causale
3250000747	002	01/01/2026	SC03.1001	00.01.01.00	27.364,41	-	02-RIMODULAZIONE VALORE	FORNITORE GENERICO	RIBASSO AGGIUDICAZIONE
3250000747	003	01/01/2027	SC03.1001	00.01.01.00	29.489,21	-	02-RIMODULAZIONE VALORE	FORNITORE GENERICO	RIBASSO AGGIUDICAZIONE
3250000747	004	01/01/2028	SC03.1001	00.01.01.00	29.489,21	-	02-RIMODULAZIONE VALORE	FORNITORE GENERICO	RIBASSO AGGIUDICAZIONE

Riassunto dei dati finanziari

	SC03.1001	TOTALE
2026	27.364,41	27.364,41
2027	29.489,21	29.489,21
2028	29.489,21	29.489,21

TOTALE	86.342,83	86.342,83

Istruttore Pratica:

FABRIZIO SEU

Firmato digitalmente da
ROMANO RUGGERI
26/02/2026 09:53:44